



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DECRETI SINDACALI

N. 13 del 05/10/2026

OGGETTO: Attribuzione incarico dirigenziale Settore Governo del Territorio

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che, all'art. 50, comma 10, affida al Sindaco la competenza ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 107, 109 e 110 dello stesso decreto, nonché dallo Statuto e dai regolamenti vigenti presso l'Amministrazione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.68 del 28/02/2025 con la quale l'Amministrazione ha approvato la macrostruttura dell'Ente che prevede n. 9 settori e n. 1 UOA;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 04/08/2023 con la quale sono stati individuati i parametri per la graduazione delle retribuzioni di posizione dei Dirigenti;

RILEVATO che il trattamento economico riconosciuto ai Dirigenti così come previsto dal vigente C.C.N.L. Della separata area della Dirigenza è il seguente:

- a) stipendio tabellare di cui al vigente C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2022-2024;
- b) retribuzione di posizione di cui al vigente C.C.N.L. relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali, triennio 2022-2024, per un importo compreso tra i valori minimi e massimi contrattualmente previsti, tenuto conto delle risultanze del sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali in uso all'ente;
- c) retribuzione di risultato contrattualmente prevista, previa valutazione annuale dell'organo competente;
- d) ogni altro eventuale emolumento previsto dalle norme vigenti.

VISTO il D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 150/09 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi;

VISTO il CCNL Area Dirigenza del 23/02/2026;

VISTO il CCDI anno 2025 Area della Dirigenza;

DATO ATTO che:

- A partire dal 30/12/2025 il Settore Governo del Territorio risultava vacante a seguito della cessazione dell'incarico ex art. 110 TUEL in data 29/12/2025;
- è stato effettuato interpello indirizzato ai Dirigenti tecnici dell'ente nelle more della conclusione della procedura avviata dal Settore Economico-Finanziario Servizio Gestione delle Risorse Umane per la "*Selezione pubblica ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs.n.267/2000, a mezzo di procedura comparativa, per l'affidamento di un incarico di Dirigente Tecnico con prima assegnazione al Settore Governo del Territorio, a tempo pieno e determinato*";
- con decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025 è stato individuato quale Dirigente ad interim l'ing. Pasqualino Nicotera successivamente confermato con decreto sindacale n. 1 del 02/02/2026;

VISTI:

- il proprio decreto sindacale n. 12 del 02/10/2026 di individuazione e conferimento dell'incarico di Dirigente Tecnico all'ing. Francesco Converso;
- la determinazione dirigenziale del Settore Economico-Finanziario n. RG 1544 del 05/10/2026 avente ad oggetto "*Costituzione a tempo pieno e determinato, ai sensi ex art.110, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (TUEL) di Dirigente Tecnico. Assunzione a tempo pieno e determinato per un periodo di anni 3 (tre) e impegno spesa;*
- il prot. n. 77253 del 05/10/2026 con la quale è stato trasmesso il contratto individuale sottoscritto in data 05/10/2026;

DATO ATTO CHE è stata resa la prescritta dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità relativa al conferimento del presente incarico;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e compatibilità finanziaria;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi in questa sede integralmente richiamate e trasfuse:

- di conferire, come conferisce, all'Ing. Francesco Converso, in possesso dei requisiti richiesti, e fatta salva ogni e qualsivoglia eventuale successiva incompatibilità, l'incarico di direzione del **SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO** a decorrere dal 05/10/2026;
- di dare atto, conseguentemente, del venir meno del decreto n. 36 del 30/12/2025 e del successivo n. 1 del 02/02/2026 relativamente all'incarico ad interim di direzione del Settore Governo del Territorio all'ing. Pasqualino Nicotera;
- di confermare i decreti relativi all'Assegnazione responsabilità gestionali in caso di assenza, impedimento e/o incompatibilità del Dirigente titolare;
- di individuare il contenuto funzionale della posizione in oggetto, nonché la struttura organizzativa di preposizione, le risorse e gli obiettivi, quali riportati nel PIAO al momento della sua adozione e afferenti ai singoli settori affidati con il presente provvedimento, salvo gli aggiornamenti dei documenti programmatori;
- di dare atto che, per quanto attiene agli aspetti di natura economica connessi alla presente attribuzione, trovano applicazione gli istituti contrattuali, convenzionali e regolamentari vigenti per la cui compatibilità finanziaria è stato richiesto il relativo parere sul presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario;
- di stabilire che l'incarico dirigenziale conferito con il presente provvedimento ha carattere fiduciario e può essere revocato ai sensi dell'art. 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali", comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, tra l'altro, in caso di mancanza di osservanza delle direttive o in mancanza del perseguimento degli obiettivi assegnati e/o su libera determinazione del legale rappresentante;
- di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato;
- di trasmettere il presente atto all'Ing. Pasqualino Nicotera e al Settore Economico-Finanziario, Servizio gestione delle Risorse Umane;
- Di comunicare il presente atto alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e ai Dirigenti;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso, a cura del Settore Economico-Finanziario, Servizio gestione delle Risorse Umane alle OOSS e alla RSU;
- di disporre la pubblicazione ai sensi di legge.

Lamezia Terme, lì 05/10/2026

Il Sindaco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 76 comma 2 del Regolamento di contabilità vigente, in ordine alla proposta n.ro 2717 del 05/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere di Regolarità Tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 05/10/2026.